

12 Haziran 2020 CUMA

The Wayback Machine - <https://web.archive.org/web/20200708063745/https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200612-2.htm>

12 Haziran 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31153

YÖNETMELİK

Çevre ve Behircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE BEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU

BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının çalışma usûl ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 112 nci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

- Bakan: Çevre ve Behircilik Bakanını,
 - Bakanlık: Çevre ve Behircilik Bakanlığını,
 - Başkan: Yüksek Fen Kurulu Başkanını,
 - Başkanlık: Yüksek Fen Kurulu Başkanlığını,
 - Kurul: Yüksek Fen Kurulunu,
 - Üye: Yüksek Fen Kurulu üyesini,
- ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Görevler

Teşkilat

MADDE 4 (1) Kurul; bir Başkan ve biri hukukçu olmak üzere on yedi üyeden oluşur.

Başkanlığın görevleri

MADDE 5 (1) Başkanlığın görevleri şunlardır:

- Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet iplerine ilişkin sözleşmelerin uygulanmasında; sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan iplerin fiyatının tespiti, ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki uyumsuzluk, ihale programı ihlalleri, fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması, sürenin uzatılması ve ödenek aktarılması, geçici ve kesin kabul ipleri, gecikme halinde uygulanacak cezalar, yaptırılacak ilave ipler ve ihale iplerinde sözleşme anlaşımlarının ilgili idarenin talebine istinaden inceleyip karara bağlamak.
- Çevre ve imar mevzuatının yürütülmesinden doğan anlaşmazlıkları ilgili idarelerin talebine istinaden inceleyip karara bağlamak.

- c) Teknik veya fiziki yönden birbirini etkileyen plân ve yapımları ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları arasında doğan anlaşmazlıkları, taraf olan idarelerin birlikte talep etmeleri halinde inceleyip karara bağlamak.
- ç) Yapım ve yapımla ilgili hizmetleri ile plân ve çevre konularında kamu kurum ve kuruluşları ile yapı kooperatiflerine görüş vermek.
- d) Bayındırlık ve iskân ile ilgili partname, tip sözleşme, yıllık rayiç, birim fiyat, birim fiyatlara ait analiz ve tarifleri hazırlamak ve yayımlamak.
- e) Yapı, tesis ve onarım ile ilgili ihalelerinde kullanılan müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgelerinin yıllara ait değerlendirme katsayılarını, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetlerini ve proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranlarını tespit etmek ve yayımlamak.
- f) Bakanlıkların görev alanı ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen teknik gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve bunlardan faydalı görülenler hakkında teklifte bulunmak.
- g) Bakanlık birimleri arasında teknik konularda uygulama birliği ve koordinasyonu sağlamak.
- ğ) Sözleşme uygulamaları ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak.
- h) Yapım işlerinde kullanılacak yerli malzemeleri ve üreticilerini destekleyici tedbirleri almak.
- ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Bakanın görevleri

MADDE 6 (1) Bakanın görevleri şunlardır:

- a) Kurul toplantılarına başkanlık etmek.
- b) Başkanlık görevlerinin usûlüne uygun olarak yürütülmesini sağlamak, uyumlu, verimli ve düzenli olarak çalışılmasını temin etmek.
- c) Kurul toplantılarının gündem ve zamanını belirlemek, toplantıları idare etmek.
- ç) Kurul karar ve görüşlerini ilgili idarelere bildirmek ve gerektiğinde yayımlanmasını sağlamak.
- d) Başkanlığa ait iş ve işlemler ile incelenmesi gereken konuların dengeli bir şekilde dağıtılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
- e) Bakanlığın yıllık bütçe teklifi, faaliyet raporları ve ilgili diğer dokümanlarının hazırlanmasını sağlamak.
- f) Uygulama birliği ve koordinasyonu gerektiren teknik konularla ilgili gereken çalışmaların yapılmasını sağlamak.
- g) Bakanlığın daha verimli ve etkili hizmet verebilmesi için gerekli olan personel ve diğer ihtiyaçları belirlemek ve buna ilişkin teklifte bulunmak.
- ğ) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak, yapılmasını sağlamak.

(2) Bakan, bu görevlerin yerine getirilmesi için gerektiğinde çalışma grupları teşkil edebilir.

Üyelerin görevleri

MADDE 7 (1) Kurul üyelerinin görevleri şunlardır:

- a) Kurul çalışmaları ile toplantılarına katılmak, gereken katkıyı sağlamak, görüşlerini belirtmek, oyunu kullanmak.
- b) Bakan tarafından incelenmek, araştırılmak ve değerlendirilmek üzere havale edilen başvurular ve konulara ilişkin çalışmalarını mevzuatına uygun olarak özenle yapmak, inceleme raporlarını detaylı ve gerekçeli olarak hazırlamak, gerektiğinde Kurula sunmak.
- c) Bakanlığın görevleri ile ilgili konularda inceleme ve araştırmalarda bulunmak, teklifler getirmek, rapor hazırlamak.
- ç) Bakanın vereceği diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurul Toplantıları ve Karar

Kurul toplantılarına davet, toplantı gündemi ve zamanı

MADDE 8 (1) Kurul; Baþkanýn daveti üzerine toplanýr. Toplantýnýn tarihi ve saati ile gündemi Baþkan tarafýndan belirlenir.

(2) Kurulda görüþülecek konularýn üyeler tarafýndan incelenmesi esas olup görüþülecek konular ile ilgili inceleme ve deðerlendirme raporlarý toplantý tarihinden en az iki gün önce üyelere iletilir.

(3) Toplantý yeter sayýsýnýn saðlanamamasý halinde izinli üyelerden yeteri kadarý Baþkan tarafýndan toplantýya çaðýrýlabilir.

(4) Görüþülmeye baþlanmýþ olsa dahi, gündemin tamamý veya bir kýsmý Baþkan tarafýndan geri çekilebilir.

(5) Baþkan tarafýndan görüþlerini bildirmeleri istenilen personel haricindeki kimseler toplantýlara katýlamaz. Ancak Baþkan, gündemdeki konu ile ilgili olmak kaydýyla, ilgili taraf veya kuruluþ temsilcilerini ve uzmanlarý dinlemek üzere toplantýya davet edebilir.

Toplantý ve karar nisabý

MADDE 9 (1) Kurul, en az üçte iki çoðunluk ile toplanýr ve toplantýya katýlanlarýn çoðunluðu ile karar alýr; oylarýn eþitliði hâlinde Baþkanýn taraf olduðu görüþ çoðunlukta sayýlýr. Üyeler çekimser oy kullanamaz; karpý görüþte olanlarýn karpý oy gerekçeleri yazýlý olarak karara eklenir.

(2) Ýmar mevzuatý ve bu mevzuatýn yürütülmesinden doðan anlaþmazlýklar ile ilgili konularýn, þehir plâncýsý veya mimar olan üyelerden en az birinin hazır bulunacaðý toplantýda görüþülmesi esastýr.

Toplantý ve oylamaya katýlmama hâlleri

MADDE 10 (1) Baþkan ve üyelerin bütün toplantýlara katýlmalarý esastýr. Ancak üyeler, fiilî ve hukukî engeller sebebiyle katýlamayacaklarý hâllerde, toplantý tarihinden önce yazýlý olarak, acil hâllerde yazýlý bildirim sonradan yapýlmak kaydýyla diðer iletiþim vasýtalarýyla mazeretlerini Baþkanlýða bildirir veya bildirilmesini saðlar.

(2) Üyeler, kendilerini, eþlerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayýn hýsýmlarýný ilgilendiren kararlarla ilgili toplantý ve oylamaya katýlamaz.

Görüþmelerde usûl ve alýnacak kararlar

MADDE 11 (1) Toplantý yeter sayýsýnýn bulunduðu belirlendikten sonra toplantý Baþkan tarafýndan açýlýr ve toplantýya katýlanlara ilþkin tutanak düzenlenir.

(2) Gündemdeki konularýn sýrasýyla müzakeresine baþlanýr. Görüþülecek konu ile ilgili olarak hazýrlanan ve üyelere daðýtýlan inceleme ve deðerlendirme raporu okunduktan sonra konu hakkýnda görüþlerini açýklamak isteyen üyelere Baþkan tarafýndan istek sýrasýna göre söz verilir.

(3) Baþkan tarafýndan, yeterince tartýþýldýðýna kanaat getirilen konular ile ilave deðerlendirmeye ihtiyaç olmadýðý belirlenen konularda oylamaya geçilir. Oylanacak hususlar, oylamadan önce açıkça belirtilir. Oylamaya geçildikten sonra katýlanlara söz verilmez. Baþkan oyunu en son kullanýr.

(4) Kurulca müzakere edilen konular, mahiyetine göre Kurul Kararý veya Kurul Görüþü olarak karara baðlanýr ve ilgili mercilere intikal ettirilir.

(5) Kararlar ve görüþler, müzakere ve oylamalara uygun, þüphe ve tereddüde mahal vermeyecek þekilde gerekçeli olarak yazýlýr ve imzalanýr. Kurul görüþüne dair yazýlarýn Baþkanlýktaki nüshasýnda üyelerin parafeleri bulunur.

(6) Oy birliði saðlanmayan hâllerde, çoðunluk kararýna katýlmayan üyeler karpý oy gerekçesini ilgisine göre karara ve görüþ yazýsýna ekler.

(7) Kararlarda; karar tarihi ve karar sayýsý belirtilir.

Kararlarýn gönderilmesi, arþivlenmesi ve açýklanmasý

MADDE 12 (1) Kurul kararlarý ve görüþ yazýlarýnýn bir nüshasý, var ise karpý oy gerekçeleriyle birlikte Baþkanlýðýn yazýsý ile talep sahibi idare veya idarelere gönderilir.

(2) Kurul kararlarýnýn Baþkanlýk mensuplarý dýþýndaki kípiller tarafýndan incelenmesi Baþkanýn iznine baðlýdýr. 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayýlý Bilgi Edinme Hakký Kanunu hükümleri saklýdýr.

(3) Karar örneklerinin aslýna uygunluðu Baþkan tarafýndan onaylanýr.

(4) Kurul karar ve görüpleri, elektronik ortamda ayrıca arşivlenir. Başkan tarafından uygun görülen kararlar ve görüşler, taraf ve yer adları belli olmayacak şekilde Bakanlığın internet ve intranet sayfalarında yayımlanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru

Başvuru usûlü

MADDE 13 (1) Sözleşmelerin yürütülmesi sürecinde oluşan anlaşmazlıklar ile ilgili olarak Başkanlığa yapılacak müracaatlarda aşağıdaki usûl ve esaslara uyulur:

- 5 inci maddenin birinci fıkrası (a) bendinde belirtilen anlaşmazlık konularına ait başvuruların, iş süreçlerine uygun olarak yapılması esastır.
- Yüklenici itirazları sözleşmeyi düzenleyen idarelere, kesin kabul aşaması tamamlanıncaya kadar yazılı olarak yapılır. Bu itirazlar, ilgili idareler tarafından en geç otuz gün içinde Başkanlığa gönderilir.
- Ydare talep yazısına, anlaşmazlık konusu işe ait imzalanan sözleşme, ihale dokümanları, görüş sorulan konuya dair gerekçeli dayanakları belirtilen idare görüşü ve yüklenicinin beyan ve itirazları ile diğer bilgi ve belgelerin birer suretleri eklenir.
- Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti anlaşmazlıklarında (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen usûl ve esaslara uyulur. Ayrıca uyumsuzluğun sebebinin tespit eden hususlar hakkında taraflarca ileri sürülen gerekçeler ile kendilerine göre olması gereken fiyatları belirtecek şekilde düzenlenmiş anlaşmazlık tutanağı, yüklenici ve idarece ayrı ayrı hazırlanmış ve idarece onaylanmamış fiyat tespit tutanakları ile bunlara ilişkin analiz belgeleri talep yazısına eklenir. Anlaşmazlık tutanağı ve fiyat tespit tutanaklarının, Ek-1 ve Ek-2'de yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Bu bilgi ve belgeler gerektiğinde yükleniciden de istenebilir.
- Çevre ve imar mevzuatının yürütülmesinden doğan anlaşmazlıklar ile ilgili görüş talep yazılarında, tarafların talebe ilişkin hususlar hakkındaki görüşleri, gerekçeli dayanakları ile birlikte açık olarak belirtilir ve ilgili belgeler talep yazısına eklenir.
- Teknik veya fizikî yönden birbirini etkileyen plan ve yapı işleri ile ilgili görüş talep yazılarında, ilgili idare tarafların talebe ilişkin hususlar hakkındaki görüşlerinin, gerekçeli dayanakları ile birlikte açık olarak belirtilmesi ve anlaşmazlığa taraf olan bütün idarelerce talepte bulunulması şarttır.
- Plan, çevre, yapı ve yapıya dair hizmet işlerine ilişkin konular hakkında kamu kurum ve kuruluşları ile yapı kooperatiflerince görüş talep edilen hâllerde, sözleşmeye bağlı olma şartı aranmaksızın Kurulca görüş verilir. Talebin Kurulda görüşülebilmesi için; talep sahibinin talebe ilişkin hususlara dair görüşleri, gerekçeli dayanakları ile birlikte talep yazısında veya ekindeki belgelerde açık olarak belirtilir ve talep yazısına konu hakkındaki diğer belgeler de eklenir.

(2) Sözleşmelerin yürütülmesi sürecinde oluşan anlaşmazlıklar, gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak Başkanlığa intikal tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurulca karara bağlanır. Kurul kararları ilgili idaresince uygulanır.

(3) Yargı mercilerine intikal etmiş veya Sayıştay incelemesine konu olmuş anlaşmazlıklar hakkında idarelerce müracaatta bulunulmaz, bulunulmuş ise Kurul tarafından görüş ve karar verilmez.

(4) Başkanlığın görevleri dışında kalan konular ile ilgili başvurular işleme konulmaz.

Bilgi ve belge istenilmesi

MADDE 14 (1) Başvuru sırasında bilgi ve belgelerde eksiklik olması hâlinde, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması, Başkanlık yazısı tarihi itibarıyla 20 gün süre verilmek suretiyle talep sahibinden istenir.

(2) İstenilen bilgi ve belgelerin süresi içerisinde gönderilmemesi hâlinde, başvuru ile ilgili belgeler talep sahibine iade edilir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 (1) 13/3/2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Behircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nın Çalışma Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Behircilik Bakanı yürütür.

[Ekleri için tıklayınız](#)